2011年全国法律硕士(非法学)联考真题
专业基础课

一、单项选择题:1~40小题,每小题1分,共40分。下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。

1. A国驻华金融机构工作人员甲策划、参与了由中国向A国走私文物的犯罪活动。对甲应当(　　)。

A. 直接驱逐出境

B. 通过外交途径解决其刑事责任

C. 适用我国法律追究其刑事责任

D. 适用A国法律追究其刑事责任

2. 甲是某运输公司的经理,为了抢运煤炭,甲亲自跟车督促驾驶。在驾驶员乙已经连续驾驶10多个小时的情况下,甲仍强令乙继续加速。乙因过度疲劳,操作不当,在驾驶中撞死路边一摆摊商贩。关于本案,下列说法正确的是(　　)。

A. 甲构成重大责任事故罪

B. 甲、乙成立交通肇事罪共犯

C. 甲构成交通肇事罪

D. 甲构成强令违章冒险作业罪

3. 甲喜新厌旧,欲杀害妻子乙后与情妇结婚,虽然明知其儿子丙有与乙在同一饭碗里吃饭的习惯,由于杀乙心切而不顾丙的死活,仍在乙的饭碗里投放毒药。结果乙、丙均中毒身亡。本案中甲对丙死亡的心理态度是(　　)。

A. 直接故意　　B. 间接故意

C. 过于自信的过失　　D. 疏忽大意的过失

4. 我国1997年《刑法》关于溯及力的规定采取的是(　　)。

A. 从旧原则　　B. 从新原则

C. 从新兼从轻原则　　D. 从旧兼从轻原则

5. 甲酒后到一洗浴中心进行足浴,发现为其洗脚的女服务员乙很漂亮,于是提出要与乙发生性行为,遭乙拒绝。甲便采取暴力欲强奸乙。乙在反抗中用修脚刀刺死了甲。乙的行为属于(　　)。

A. 正当防卫　　B. 紧急避险

C. 故意杀人　　D. 故意伤害致人死亡

6. 甲因绑架罪被判处有期徒刑12年。入狱后,甲认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现。根据《刑法》的规定,对甲(　　)。

A. 既可以减刑也可以假释

B. 可以减刑但不能假释

C. 可以假释但不能减刑

D. 既不能减刑也不能假释

7. 下列情形中,属于自首的是(　　)。

A. 甲杀人后,其父主动报案并将甲送到派出所,甲如实交代了杀人事实

B. 甲在与乙共同贪污之后,主动到检察机关交代自己的贪污事实,但未提及乙

C. 甲在和乙共同盗窃之后,主动到公安机关反映乙曾经诈骗数千元,经查证属实

D. 甲给派出所打电话,主动交代了自己杀害妻子的事实,然后出走,不知去向

8. 下列关于牵连犯说法中,正确的是(　　)。

A. 出于一个犯罪目的,实施两个以上犯罪行为的都是牵连犯

B. 牵连犯是行为人实施一个犯罪行为触犯数个罪名的犯罪形态

C. 牵连犯的处断原则是除法律有特别规定的以外,择一重罪处罚

D. 牵连犯的成立不仅要求行为人主观上具有牵连意图,还要求行为触犯的数个法条之间存在竞合关系

9. 甲因犯盗窃罪被判处有期徒刑5年,在刑罚执行3年后,又发现他在判决宣告前还犯有放火罪,应判处有期徒刑7年。经数罪并罚决定执行10年有期徒刑。对甲还需要继续执行的刑期是(　　)。

A. 12年　　B. 10年

C. 9年　　D. 7年

10. 甲在香港购买一批香烟,隐藏于免税货物中从海关入境。该批香烟偷逃关税8万元。甲的行为构成(　　)。

A. 逃税罪

B. 非法经营罪

C. 走私普通货物罪

D. 掩饰、隐瞒犯罪所得罪

11. 甲因自己不能生育,花1万元从人贩子手中收买一男婴。3个月后,甲嫌抚养孩子太辛苦,遂以2万元转卖给乙,并声称是自己的亲生儿子。甲的行为构成(　　)。

A. 遗弃罪　　B. 拐骗儿童罪

C. 诈骗罪　　D. 拐卖儿童罪

12. 甲指使15周岁的乙盗窃轿车,乙将盗得的轿车交给甲,甲销赃得款10万元。在本案中(　　)。

A. 甲、乙构成共同犯罪

B. 甲是教唆犯，且属于主犯

C. 乙是实行犯，是从犯

D. 甲是实行犯

13. 下列关于过失犯罪的说法中，正确的是(　　)。

A. 过失犯罪是指行为人对于危害结果的发生没有预见的犯罪

B. 过失犯罪既可以由不作为方式构成，也可以由作为方式构成

C. 过失犯罪未造成严重结果的，可以按照犯罪未遂从轻或者减轻处罚

D. 对具有高度危险的过失行为，即使未造成法律规定的实害结果，也应当定罪处罚

14. 检察员甲在承办一起组织、领导传销活动案件的审查起诉工作时，接受一名本应被提起公诉的犯罪嫌疑人的家属5万元贿赂后弄虚作假，致使检察机关对该犯罪嫌疑人作出了不起诉决定。甲的行为(　　)。

A. 只构成受贿罪

B. 构成徇私枉法罪与受贿罪，应择一重罪定罪处罚

C. 构成滥用职权罪与受贿罪，应择一重罪定罪处罚

D. 构成受贿罪与徇私枉法罪，应实行数罪并罚

15. 民警甲为报私仇，趁乙与他人发生纠纷之机，将乙非法拘押，并使用警棍殴打乙，致使乙残疾。对甲的行为(　　)。

A. 应定为故意伤害罪，并从重处罚

B. 应定为非法拘禁罪，并从重处罚

C. 应定为刑讯逼供罪，并从重处罚

D. 应定为报复陷害罪，并从重处罚

16. 甲为牟利，未经著作权人许可，私自复制影视作品的DVD出售，销售金额4万元，获纯利润3万余元。这批DVD因质量太差导致他人在播放时经常死机。对甲的行为应定为(　　)。

A. 销售侵权复制品罪

B. 侵犯著作权罪

C. 非法经营罪

D. 生产、销售伪劣产品罪

17. 关于处理未成年人犯罪案件，下列表述中正确的是(　　)。

A. 对未成年人罪犯不得判处罚金

B. 对罪行极其严重的未成年人罪犯，可以适用无期徒刑

C. 对犯罪时不满18周岁的罪犯，应当减轻或者免除处罚

D. 对罪行极其严重的未成年人罪犯，可以判处死刑缓期二年执行

18. 甲因抢劫被公安机关追捕，逃至朋友乙家，对乙说："公安要抓我，想在你这里躲几天。"乙遂收留甲在家。乙的行为构成(　　)。

A. 窝藏、包庇罪　　B. 包庇罪

C. 窝藏罪　　D. 妨害公务罪

19. 下列行为中，构成逃税罪的是(　　)。

A. 甲采用暴力方法拒不缴纳税款2万元

B. 乙以逃避海关监管的方式偷逃海关关税5万元

C. 丙虚开增值税专用发票，造成国家税款流失25万元

D. 丁缴纳某批次货物税款10万元后，假报该批次货物出口，骗取出口退税8万元

20. 甲在商场看中一块价值2万元的手表，便以选购手表为名，要售货员将手表拿来看看。甲在接到售货员递过来的手表后立即逃走。甲的行为构成(　　)。

A. 抢夺罪　　B. 诈骗罪

C. 侵占罪　　D. 盗窃罪

21. 下列选项中，不属于民法上的物的是(　　)。

A. 金银制品　　B. 空气

C. 货币　　D. 枪支

22. 下列权利中，属于相对权的是(　　)。

A. 配偶权　　B. 抵押权

C. 邻接权　　D. 债权

23. 甲欲出售一辆汽车，乙向甲声称受丙委托购买该车，甲托人向丙核实，丙未予否认。甲遂将该车交给乙，乙将车开走后不知去向，甲向丙要求付款遭拒绝。此案的正确处理方法是(　　)。

A. 由甲自行承担损失

B. 由乙支付车款

C. 由丙支付车款

D. 由乙、丙承担连带付款责任

24. 根据法律规定，按份共有人转让其应有份额时，其他共有人享有(　　)。

A. 禁止其转让的权利

B. 解除共有关系的权利

C. 同等条件下的优先购买权

D. 对转让份额的追及权

25. 村民甲在自家院子里挖水沟，致邻居乙家房屋地基下沉。依据物法权，甲侵害了乙的(　　)。

A. 所有权　　B. 地上权

C. 地役权　　D. 建设用地使用权

26. 根据《物权法》的规定，下列财产中，可以抵押的是(　　)。

A. 正在建造的船舶　　B. 宅基地使用权

C. 被查封的财产　　D. 集体土地所有权

27. 下列行为中，构成无因管理的是(　　)。

A. 未受委托替朋友招待客人

B. 未成年人抢救落水儿童

C. 主动代同事值夜班

D. 代替配偶放弃继承权

28. 工程师甲在本职工作范围内，利用单位的物质技术条件，创作完成了一项由单位承担责任的产品设计图。根据法律规定，下列表述正确的是(　　)。

A. 该设计图的著作权由甲与其所在的单位共同享有

B. 该设计图的著作权归属由甲与其所在单位协商决定

C. 该设计图的著作权由甲享有，甲的单位在业务范围内有两年优先使用权

D. 该设计图由甲享有署名权，由甲的单位享有著作权的其他权利

29. 甲为撰写毕业论文，复印了某杂志上的一篇文章作为参考。甲的这一行为属于(　　)。

A. 法定许可使用行为

B. 侵权行为

C. 合理使用行为

D. 强制许可使用行为

30. 下列行为中，构成侵犯专利权的是(　　)。

A. 专为科学研究和实验而使用有关专利

B. 购买合法销售的专利产品后再转卖给他人

C. 临时过境的运输工具依互惠原则为自身需要在其设备中使用有关专利

D. 为生产经营目的使用不知道是未经专利人许可而制造并售出的专利产品

31. 根据《合同法》的规定，双务合同履行中的抗辩权包括(　　)。

A. 同时履行抗辩权、先履行抗辩权和不安抗辩权

B. 同时履行抗辩权、先履行抗辩权和先诉抗辩权

C. 后履行抗辩权、合同无效抗辩权和不安抗辩权

D. 后履行抗辩权、合同消灭抗辩权和先诉抗辩权

32. 下列选项中，可以作为商标注册的是(　　)。

A. “锐利”牌剪刀　　B. “耐穿”牌皮鞋

C. “蝴蝶”牌缝纫机　　D. “精粉”牌馒头

33. 根据法律规定，因技术进出口合同争议提起诉讼的期限为(　　)。

A. 1 年　　B. 2 年

C. 3 年　　D. 4 年

34. 根据《婚姻法》的规定，法院审理离婚案件，准予离婚的情形是(　　)。

A. 夫妻感情确已破裂

B. 婚姻关系确已破裂

C. 一方有过错

D. 双方已就子女抚养和财产分割协商一致

35. 根据《婚姻法》的规定，离婚时，原为夫妻共同生活所负的债务，应当共同偿还；共同财产不足清偿的，其处理办法是(　　)。

A. 双方不再负清偿责任

B. 由双方协议清偿；协议不成时，由人民法院判决

C. 由双方协议清偿；协议不成时，依法由双方各清偿一半

D. 由双方协议清偿；协议不成时，依法由经济条件较好的一方清偿

36. 在我国，有权宣告婚姻无效的机关是(　　)。

A. 公安机关　　B. 人民法院

C. 婚姻登记机关　　D. 基层组织

37. 下列情形中，收养关系有效的是(　　)。

A. 29 周岁的某单身女子收养 1 周岁的孤儿

B. 44 周岁的某单身男子收养 5 周岁的女孩

C. 46 周岁的某单身女子收养 12 周岁的男孩

D. 48 周岁的某男与妻子生育一女后共同收养父母尚健在的 2 周岁男孩

38. 养子女与生父母之间的权利义务关系因收养关系的成立而(　　)。

A. 中止　　B. 中断

C. 延缓　　D. 解除

39. 下列人身权中，属于自然人专有的是(　　)。

A. 名誉权　　B. 肖像权

C. 信用权　　D. 荣誉权

40. 下列有关租赁合同与融资租赁合同异同的表述，不正确的是(　　)。

A. 租赁合同与融资租赁合同的标的物均属于非消耗物

B. 租赁合同与融资租赁合同均属于双务、有偿、诺成、要式合同

C. 租赁合同对出租人资格没有限制，融资租赁合同中的出租人须具备法定资格

D. 租赁合同的租金为使用租赁物的代价，融资租赁合同中的租金为融资的代价

二、多项选择题：41～50小题，每小题2分，共20分。下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的。多选、少选均不得分。

41. 下列行为中，属于犯罪未遂的有（　　）。

A. 甲在发表分裂国家的演讲时，被群众扭送到公安机关

B. 乙为制造列车倾覆事故，在轨道上安装了脱轨装置，该装置被巡道工及时拆除

C. 丙欲杀害张某，用猎枪射击骑马的张某后即逃走，结果将马打死，造成张某轻伤

D. 丁正在撬保险柜时，某同伙打来电话，告知该保险柜中没有值钱的东西，丁便离去

42. 被判处管制的罪犯、被判处缓刑的罪犯和被假释的罪犯应共同遵守的规定有（　　）。

A. 遵守法律、法规，服从监督

B. 遵守有关机关关于会客的规定

C. 按有关机关的规定报告自己的活动情况

D. 离开所居住的市、县或者迁居，应当报经有关机关批准

43. 下列人员中，可以成为逃脱罪主体的有（　　）。

A. 依法被判处管制的罪犯

B. 依法被关押的罪犯

C. 依法被关押的被告人

D. 依法被关押的犯罪嫌疑人

44. 下列犯罪中，应按数罪并罚原则处理的有（　　）。

A. 参加黑社会性质组织又杀人的

B. 拐卖妇女过程中奸淫被拐卖的妇女的

C. 民事案件的审判人员因受贿而枉法裁判的

D. 在走私犯罪过程中采用暴力方法抗拒缉私人员缉私的

45. 甲伪造食盐专营许可证，从盐业公司购进30吨食盐进行销售。同时，还从一非法生产者处购进明知系假冒注册商标的非碘盐，冒充碘盐进行销售，销售金额达30万元。关于本案，下列说法中正确的有（　　）。

A. 甲的行为构成非法经营罪

B. 甲的行为构成假冒注册商标罪

C. 甲的行为构成销售伪劣产品罪

D. 甲伪造国家机关证件的行为与非法经营的行为具有牵连关系

46. 下列行为中，可以代理的有（　　）。

A. 立遗嘱　　B. 申请商标注册

C. 订立合同　　D. 参加行政诉讼

47. 下列选项中，物权变动的情形包括（　　）。

A. 政府征收了甲村的土地

B. 乙将自己的彩电赠与了好友

C. 丙在其宅基地上建造了房屋

D. 法院判决所有权有争议的汽车属于丁

48. 根据法律规定，定金的种类包括（　　）。

A. 立约定金　　B. 解约定金

C. 违约定金　　D. 守约定金

49. 甲与妻子乙育有一子一女，儿子与其妻丁生有一子戊，儿子于2005年遇车祸死亡。儿子去世后，甲、乙老无生活来源，女儿丙拒不赡养，甲、乙主要由再婚的丁供养。甲于2010年3月死亡，留下房屋3间。依照继承法的规定，可以参加第一顺序继承的人有（　　）。

A. 乙　　B. 丙

C. 丁　　D. 戊

50. 一般侵权行为民事责任的抗辩事由包括（　　）。

A. 不可抗力　　B. 受害人的故意

C. 意外事件　　D. 受害人同意

三、简答题：51～54小题，每小题6分，共24分。

51. 简述犯罪预备的成立条件。

52. 简述渎职罪的概念和构成要件。

53. 简述诚实信用原则的含义和功能。

54. 简述我国侵权责任法中适用无过错责任原则的主要情形。

四、辨析题：55～56小题，每小题8分，共16分。要求对命题进行判断并着重阐明理由。

55. 请对“刑法中的不作为就是身体处于静止状态的行为方式”这一说法进行辨析。

56. 有人认为，“保证合同有效成立后，一旦履行期限届满债务人不履行债务，保证人即无条件承担保证责任”。请对这种观点加以辨析。

五、法条分析题：57～58小题，每小题10分，共20分。要求符合立法原意和刑法、民法理论。

57.《中华人民共和国刑法》第384条第1款规定：“国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘

役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。”

请回答以下问题:

(1) 条文中“国家工作人员”包含哪些人员?

(2) 条文中“挪用公款归个人使用”包括哪些情形?

(3) 条文中“不退还”应如何理解?

58.《中华人民共和国物权法》第15条规定:“当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同,除法律另有规定或者合同另有约定外,自合同成立时生效;未办理物权登记的,不影响合同效力。”

根据该条文,分析不动产物权变动合同的生效与不动产物权变动的关系。

六、案例分析题:59~60小题,每小题15分,共30分。

59. 事实一:甲、乙、丙为骗取钱财,共同出资设立了一家房地产有限责任公司,以投资房地产为名,吸收社会公众资金,许诺“投资”的年回报率为100%,先后募集资金达1000万元。募集到的资金除用于购买复制淫秽音像制品的生产流水线外,剩余部分被三人挥霍一空。该设备在复制淫秽物品时被司法机关没收。最终,募集到的资金无法归还。

事实二:乙归案后,主动揭发甲曾参与一起抢劫犯罪活动并致被害人死亡。该线索经查证属实。

事实三:丙归案后,主动交代了公安机关没有掌握的其本人曾经编造未曾发生的保险事故,骗取保险公司保险金8万元的事实。

请分析:

(1) “事实一”中的行为构成哪些犯罪?为什么?

(2) “事实一”中的犯罪是单位犯罪还是自然人犯罪?为什么?

(3) “事实二”中乙的行为如何认定?为什么?

(4) “事实三”中丙的行为性质和量刑情节应如何认定?为什么?

60. 2007年11月4日,甲不慎将皮包遗失,包内装有刚购买的附有发票的相机一部和已经使用半年的笔记本电脑一台。乙拾得该皮包后,将相机卖给了旧货商店;电脑在不久后丢失,被丙拾得。2007年12月2日,丁从旧货商店以市价购得此相机。甲于2007年12月20日得知相机下落。

甲丢包后,曾于2007年11月8日在当地报纸上刊登寻物启事,称:若有人将自己遗失的物品归还,酬金1000元。2007年12月1日,丙依寻物启事找到甲。

根据上述案情,请回答:

(1) 甲是否有义务向丙支付寻物启事中许诺的酬金?请说明理由。

(2) 如果甲未在寻物启事中许诺酬金,丙是否有权要求甲支付报酬?请说明理由。

(3) 甲是否有权要求丁返还相机?如果有,则要求返还的条件是什么?请说明理由。